



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Multi Bangun Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Hengky Kurniawan Halim yang berkedudukan di Jl. Barata Jaya No. 38 Surabaya, e-mail brilianardana@gmail.com. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada 1) H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M., 2) Andreas Yohannes Tuwo, S.H., 3) Sugeng Winarko, S.H., 4) Sukarji, S.H., M.H., 5) Retno Purbawati, S.H., M.H., 6) Ni Luh Putu Eva Susanti, S.H., Kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Ananto Haryo & Rekan" yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Mastrip No. 5 Kedurus – Surabaya, e-mail anantoharyodanrekan@yahoo.com sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa No. 097/AH-SK/MBI/XI/2024 tertanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Januari 2025 No. 380/HK/I/2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Masa Sinar Mulia, yang berkedudukan di Jalan Barata Jaya No. 38 Surabaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelaksanaan konstruksi yang dalam perkara *a quo* sebagai perusahaan penyedia bahan bangunan berupa aspal yang beralamat di kantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Barata Jaya No. 38, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;

2. Bahwa Tergugat yang dalam hal ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *General Contractor* dan *supplier* yang dalam perkara a quo sebagai perusahaan pembeli bahan bangunan berupa aspal, yang beralamat di Ruko Klampis 21 H-11 RT.01/RW.019, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya;
3. Bahwa pada tanggal **04 Februari 2021** berdasarkan pada **Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/011A**, Tergugat membeli bahan aspal senilai **Rp.400.422.000,- (Empat Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)** dengan lokasi proyek di Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen dan hingga saat ini faktur tersebut masih terdapat sisa pembayaran yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebesar **Rp.295.446.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal **12 Oktober 2021** Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** melalui via transfer BCA;
 - Pada tanggal **22 Oktober 2021** Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)** melalui via transfer BCA;
 - Pada tanggal **11 November 2021** Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** melalui via transfer BCA;
 - Pada tanggal **09 November 2021** Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.25.422.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah)** melalui via transfer BCA;
 - Pada tanggal **15 November 2021** Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)** melalui via transfer BCA;
4. Bahwa pada tanggal **09 Februari 2021** berdasarkan pada **Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/023A**, Tergugat membeli bahan aspal senilai **Rp.209.655.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan lokasi proyek di Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen dan hingga saat ini

Hal. 2 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



- faktur tersebut masih belum terbayarkan sama sekali kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal **11 Februari 2021** berdasarkan pada **Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/028A.R**, Tergugat membeli bahan aspal senilai **Rp.234.964.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** dengan lokasi proyek di **Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen** dan hingga saat ini **faktur tersebut masih belum terbayarkan sama sekali kepada Penggugat;**
 6. Bahwa pada tanggal **18 Februari 2021** berdasarkan pada **Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/029A**, Tergugat membeli bahan aspal senilai **Rp.245.451.100,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah)** dengan lokasi proyek di **Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen** dan hingga saat ini **faktur tersebut masih belum terbayarkan sama sekali kepada Penggugat;**
 7. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2021** berdasarkan pada **Faktur dengan No. invoice 21/03/AMP-PRG/010A**, Tergugat membeli jasa senilai **Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dengan lokasi proyek di **Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen** dan hingga saat ini **faktur tersebut masih belum terbayarkan sama sekali kepada Penggugat;**
 8. Bahwa pada tanggal **30 Maret 2021** berdasarkan pada **Faktur dengan No. invoice 21/03/AMP-PRG/019A**, Tergugat membeli jasa senilai **Rp.51.380.500,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan lokasi proyek di **Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen** dan hingga saat ini **faktur tersebut masih belum terbayarkan sama sekali kepada Penggugat;**
 9. Bahwa berdasarkan pada posita butir 3 (tiga) sampai dengan butir 8 (delapan) sisa total nilai tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.1.041.450.600,- (Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);**
 10. Bahwa Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran melalui via transfer kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal **26 November 2021** Tergugat membayar sebesar **Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**
 - Pada tanggal **10 Desember 2021** Tergugat membayar sebesar **Rp.32.500.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**
 - Pada tanggal **24 Desember 2021** Tergugat membayar cicilan sebesar **Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**
 - Pada tanggal **31 Desember 2021** Tergugat membayar sebesar **Rp.25.065.500,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);**
 - Pada tanggal **21 Januari 2022** Tergugat membayar sebesar **Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);**
 - Pada tanggal **04 November 2022** Tergugat membayar sebesar **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**
 - Pada tanggal **10 Juli 2024** Tergugat membayar sebesar **Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah);**
 - Pada tanggal **12 Juli 2024** Tergugat membayar sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**
 - Pada tanggal **14 September 2024** Tergugat membayar sebesar **Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);**
11. Bahwa berdasarkan pada posita butir 10 (sepuluh), total pembayaran yang telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.148.315.500 (Seratus Empat Puluh Delapan Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);**
12. Bahwa berdasarkan pada posita butir 9 (sembilan) dan 11 (sebelas), total hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.893.135.100,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);**
13. Bahwa pada tanggal **17 Maret 2021**, Tergugat memberikan dan membukakan Cek Bank BCA kepada Penggugat dengan No **Cek EA 5888094** dengan nominal **Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, namun pada saat Penggugat melakukan pencairan terhadap cek tersebut ternyata **cek tersebut ditolak oleh pihak Bank;**
14. Bahwa pada tanggal 06 November 2021 dan 29 Desember 2021 Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Pertama dengan nomor:14/BZD/XI/2021 dan Surat Somasi Kedua dengan nomor: 7/BZD/XII/2021 melalui kuasa kepada Tergugat, namun hingga gugatan

Hal. 4 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



ini diajukan kepada Tergugat, Tergugat juga belum melakukan pembayaran lunas kepada Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan **Pasal 1320 BW** yang menyebutkan bahwa "Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Klausula yang diperbolehkan." Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah:

a. Unsur Kesepakatan:

Bahwa dengan adanya Purchase Order dari Tergugat kepada Penggugat dan diterbitkannya Faktur Penjualan atau Invoice dari Penggugat kepada Tergugat serta Surat Jalan, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian jual beli;

b. Unsur Kecakapan:

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan badan usaha yang berbadan hukum sehingga telah memenuhi unsur kecakapan;

c. Unsur suatu hal tertentu:

Bahwa yang menjadi pokok dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah pembelian bahan bangunan berupa aspal untuk lokasi proyek di Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen;

d. Unsur klausula yang diperbolehkan:

Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah perjanjian jual ahan bangunan berupa aspal sehingga hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian diatas **unsur-unsur dalam Pasal 1320 BW telah terbukti dan terpenuhi secara sah** menurut hukum perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan **Pasal 1243 BW** yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui batas yang telah ditentukan.*"



Bahwa **perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi** atas perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan **Pasal 1338 BW** yang berbunyi "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*"

Bahwa berdasarkan posita butir 13 (tiga belas), **Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat** karena Tergugat memberikan cek kosong kepada Penggugat yang tidak dapat dilakukan pencairan dana dan hingga gugatan ini diajukan terhadap Tergugat, Tergugat juga tidak pernah membayar sisa pembayaran kepada Penggugat;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

Bahwa berdasarkan kedudukan Tergugat saat ini, maka pengadilan yang berwenang untuk dijukannya gugatan ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya;

19. Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak melakukan pelunasan pembayaran dari tahun 2021 hingga gugatan ini diajukan ($\pm$ 3 tahun), maka adalah wajar apabila Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dihukum membayar hutang beserta ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil sejumlah **Rp.1.314.663.736,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)** secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*) dengan rincian sebagai berikut:

- Materiil:

Bahwa dikarenakan hutang pokok sebesar **Rp.893.135.100,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh**



Lima Ribu Seratus Rupiah), ditambah dengan bunga selama 3 (tiga) tahun yang diasumsikan mengikuti suku bunga bank yang pertahunnya **12%** adalah sebesar **Rp.321.528.636,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah)** sehingga total kerugian materiil yang dialami tergugat sejumlah **Rp.1.214.663.736,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);**

- **Immateriil:**

Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah banyak mengeluarkan banyak biaya dan waktu serta Penggugat juga tetap harus membayar cicilan bank dan sempat kesulitan untuk memutar uang karena akibat perbuatan Tergugat. Maka adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);**

20. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa “jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”;

Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak antara lain berupa:

- Ruko yang terletak di Ruko Klampis 21 H-11 RT.01/RW.019, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya;

Maka Penggugat memohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang milik Tergugat tersebut diatas;



21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat mak Penggugat juga memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
22. Bahwa gugatan dari Penggugat berdasarkan fakta hukum serta bukti-bukti yang akurat dan telah memenuhi pasal 180 HIR sehingga patut apabila isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan(verzet), banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pihak, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/011A, Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/023A, Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/028A.R, Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/029A, Faktur dengan No. invoice 21/03/AMP-PRG/010A, dan Faktur dengan No. invoice 21/03/AMP-PRG/019A yang diterbitkan oleh Penggugat atas dasar Purchase Order yang dibuat oleh Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat merupakan wanpresetasi sebagaimana Pasal 1243 BW jo. 1338 BW;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan sisa pembayaran beserta ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil sejumlah Rp.1.314.663.736,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) secara langsung dan sekaligus (*lumpsum*), dengan rincian sebagai berikut:

- Materiil:

Bahwa dikarenakan hutang pokok sebesar Rp.893.135.100,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah), ditambah dengan bunga selama 3 (tiga) tahun yang diasumsikan mengikuti suku bunga bank yang pertahunnya 12% adalah sebesar Rp.321.528.636,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) sehingga total kerugian materiil yang dialami tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.214.663.736,- (Satu Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

- **Immateriil:**

Bahwa akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah banyak mengeluarkan banyak biaya dan waktu serta Penggugat juga tetap harus membayar cicilan bank dan sempat kesulitan untuk memutar uang karena akibat perbuatan Tergugat. Maka adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan yaitu berupa:

- Ruko yang terletak di Ruko Klampis 21 H-11 RT.01/RW.019, Klampis Ngasem, Sukolilo, Surabaya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir Kuasanya sebagaimana telah disebutkan diatas sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang : pertama tanggal 17 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 23 Januari 2025, kedua tanggal 23 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 30 Januari 2025, dan ketiga tanggal 30 Januari 2025 untuk persidangan tanggal 6 Februari 2025, panggilan tersebut semuanya diberitahukan sesuai tempat tinggal Tergugat dan oleh karena itu panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ini, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi perkara aquo

Hal. 9 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dilaksanakan, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah, mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Bukti P-1 : Revisi Purchase Order dengan No. PO: 167/MSM/II/2021, tanggal 05 Februari 2021, dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) kepada PT. MULTI BANGUN INDONESIA (Penggugat).
2. Bukti P-2 : Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/011A tanggal 04 Februari 2021, dengan total senilai Rp.400.422.00,- (Empat Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
3. Bukti P-2a : Tanda Terima dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/011A tanggal 24 Februari 2021, dengan total senilai Rp.400.422.000,- (Empat Ratus Juta Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
4. Bukti P-3 : Rekapitulasi Pengiriman No: 21/02/AMP-PRG/011A, dengan No. PO: 167/MSM/II/2021.
5. Bukti P-4 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
6. Bukti P-5 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 01 November 2021 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
7. Bukti P-6 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 09 November 2021 senilai Rp.25.422.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).
8. Bukti P-7 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 15 November 2021 senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
9. Bukti P-8 : Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/023A, tanggal 09 Februari 2021, dengan total senilai Rp.209.655.000,- (dua ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
10. Bukti P-8a : Tanda Terima dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/023A, tanggal 01 Maret 2021, dengan total senilai Rp. 209.655.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).
11. Bukti P-9 : Rekapitulasi Pengiriman No: 21/02/AMP-PRG/023A, dengan No. PO: 167/MSM/II/2021.

Hal. 10 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-10 : Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/028A.R, tanggal 11 Februari 2021, dengan total senilai Rp.234.964.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
13. Bukti P-10a : Tanda Terima dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/028A.R, tanggal 09 Maret 2021, dengan total senilai Rp. 234.964.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
14. Bukti P-11 : Rekapitulasi pengiriman No: 21/02/AMP-PRG/028A.R, dengan No. PO: 167/MSM/II/2021.
15. Bukti P-12 : Revisi Purchase Order dengan No. PO: 175/MSM/II/2021, tanggal 11 Februari 2021, dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) kepada PT. MULTI BANGUN INDONESIA (Penggugat).
16. Bukti P-13 : Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/029A, tanggal 18 Februari 2021, dengan total senilai Rp.245.451.100,- (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah).
17. Bukti P-13a : Tanda Terima dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/029A, tanggal 19 Maret 2021, dengan total senilai Rp. 224.066.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).
18. Bukti P-14 : Rekapitulasi pengiriman No: 21/02/AMP-PRG/029A, dengan No. PO: 175/MSM/II/2021.
19. Bukti P-15 : Faktur No. Invoice 21/03/AMP-PRG/010A, tanggal 22 Maret 2021, dengan total senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
20. Bukti P-15a : Tanda Terima dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) Faktur No. Invoice 21/03/AMP-PRG/010A, tanggal 29 Maret 2021, dengan total senilai Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
21. Bukti P-16 : Rekapitulasi pengiriman No: 21/03/AMP-PRG/010A, dengan No. PO: 175/MSM/II/2021.
22. Bukti P-17 : Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/019A, tanggal 30 Maret 2021, dengan total senilai Rp.51.380.500,- (lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 11 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-17a : Tanda Terima dari PT. MASA SINAR MULIA (Tergugat) Faktur No. Invoice 21/03/AMP-PRG/019A, tanggal 01 April 2021, dengan total senilai Rp.51.380.500,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
24. Bukti P-18 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 26 November 2021, senilai Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
25. Bukti P-19 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 10 Desember 2021, senilai Rp.32.500.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
26. Bukti P-20 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 24 Desember 2021, senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
27. Bukti P-21 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 31 Desember 2021, senilai Rp.25.065.500,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).
28. Bukti P-22 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 21 Januari 2022, senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Ribu Rupiah).
29. Bukti P-23 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 04 November 2022, senilai Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
30. Bukti P-24 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 10 Juli 2024, senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
31. Bukti P-25 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 12 Juli 2024, senilai Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
32. Bukti P-26 : Mutasi Transfer E-Banking tanggal 14 September 2024, senilai Rp.1.250.000,- (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
33. Bukti P-27 : Cek BCA No: EA 5888094 senilai Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)
34. Bukti P-27a : Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari BCA terkait Cek No. EA 588095 karena Dana tidak cukup.
35. Bukti P-28 : Surat Somasi Pertama dengan Nomor 17/BZD/XI/2021 Pada Tanggal 16 November 2021
36. Bukti P-29 : Surat Somasi Kedua dengan Nomor 7/BZD/XII/2021 Pada Tanggal 29 Desember 2021

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali berupa P-4, P-5, P-6, P-7, P-18,

Hal. 12 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 berupa Print-out, dan bukti bertanda P-28 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. Okinawan;

- Bahwa, saksi merupakan karyawan Penggugat yang jabatannya sebagai sales;
- Bahwa, saksi merupakan sales Penggugat yang menawarkan aspal kepada Tergugat;
- Bahwa, mengetahui terkait Purchase Order dari Tergugat;
- Bahwa, setelah Purchase Order dari Tergugat diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mengeluarkan Invoice kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan terkait Tanda Terima dari Tergugat;

Saksi 2. Dini Harini Dewantari;

- Bahwa, saksi merupakan karyawan Penggugat yang jabatannya sebagai finance;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Tergugat tetapi hanya mengetahui Tergugat selaku pembeli aspal dari Penggugat;
- Bahwa, proyek dimulai pada tahun 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait Purchase Order dari Tergugat;
- Bahwa, barang sudah sampai dan sudah diterima oleh pihak Tergugat;
- Bahwa, setelah Purchase Order dari Tergugat diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mengeluarkan Invoice kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan terkait Tanda Terima dari Tergugat;
- Bahwa, pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa, setelah pekerjaan selesai pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dikarenakan tidak ada komunikasi lagi yang berlanjut dari pihak Tergugat;
- Bahwa, hingga saat ini pihak Tergugat tidak ada melakukan pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 April 2025;

Hal. 13 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, namun belum termuat dalam putusan ini, harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, masing-masing untuk persidangan tanggal 23 Januari 2025, tanggal 30 Januari 2025 dan tanggal 6 Februari 2025, namun Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh wakilnya yang sah, dan pula tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek) dan dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelaksanaan konstruksi sebagai perusahaan penyedia bahan bangunan berupa aspal, sedangkan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *General Contractor* dan *supplier* sebagai perusahaan pembeli bahan bangunan berupa aspal;
- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2021 Tergugat membeli bahan aspal senilai Rp.400.422.000,- (Empat Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan lokasi proyek di Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen dan hingga saat ini faktur tersebut masih terdapat sisa pembayaran yang belum terbayarkan kepada Penggugat sebesar Rp.295.446.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 12 Oktober 2021 Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui via transfer BCA;

Hal. 14 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2021 Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) melalui via transfer BCA;
- Pada tanggal 11 November 2021 Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui via transfer BCA;
- Pada tanggal 09 November 2021 Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.25.422.000,- (dua puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) melalui via transfer BCA;
- Pada tanggal 15 November 2021 Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui via transfer BCA;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2021 Tergugat membeli bahan aspal senilai Rp.209.655.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah), tanggal 11 Februari 2021 Tergugat membeli bahan aspal senilai Rp.234.964.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah), tanggal 18 Februari 2021 Tergugat membeli bahan aspal senilai Rp.245.451.100,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah), pada tanggal 22 Maret 2021 Tergugat membeli jasa senilai Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tanggal 30 Maret 2021 Tergugat membeli jasa senilai Rp.51.380.500,- (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang semuanya dengan lokasi proyek di Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen dan hingga saat ini masih belum terbayarkan sama sekali kepada Penggugat, sehingga total nilai tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.041.450.600,- (Satu Miliar Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);
- Bahwa Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran melalui via transfer kepada Penggugat dengan total pembayaran sebesar Rp.148.315.500 (Seratus Empat Puluh Delapan Tiga Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
- Bahwa total hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.893.135.100,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021, Tergugat memberikan dan membukakan Cek Bank BCA kepada Penggugat dengan No Cek EA 5888094 dengan nominal Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah),

Hal. 15 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Penggugat melakukan pencairan terhadap cek tersebut ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak Bank;

- Bahwa pada tanggal 06 November 2021 dan 29 Desember 2021 Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Pertama dengan nomor:14/BZD/XI/2021 dan Surat Somasi Kedua dengan nomor: 7/BZD/XII/2021 melalui kuasa kepada Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan kepada Tergugat, Tergugat juga belum melakukan pembayaran lunas kepada Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi atas perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak melakukan sisa pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat tersebut maka Penggugat telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya tersebut oleh Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-29 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Okinawan dan Dini Harini Dewantari;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, maka terdapat adanya hal pokok yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yakni :

1. Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pembayaran kepada Penggugat?
2. Apa akibat hukumnya ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak debitur terhadap pihak kreditur, maka harus ditinjau dari atau bertitik tolak dari adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antar para pihak, dimana pihak debitur melalaikan atau telah lalai melaksanakan kewajiban hukum terhadap kreditur, sesuai dengan yang telah disepakatinya didalam perjanjian (vide Pasal 1243 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi atau cidera janji, yakni :

- Sama sekali tidak berprestasi ;
- Berprestasi tapi hanya sebagian ;
- Salah berprestasi ;
- Terlambat berprestasi ;

Hal. 16 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian akibat hukum atas terjadinya atau adanya peristiwa hukum wanprestasi atau cidera janji maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata bahwa pihak kreditur memiliki hak untuk menuntut debitur, hal-hal sebagai berikut :

- Kreditur menuntut pembatalan perjanjian dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

ATAU :

- Kreditur tetap menuntut pelaksanaan pemenuhan perjanjian, dengan disertai ganti rugi, bunga dan biaya, ataupun tanpa disertai ganti rugi, bunga dan biaya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah cidera janji atau wanprestasi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum perjanjian, perikatan antara para pihak sebagai dasar yang menerbitkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, untuk selanjutnya dibuktikan adanya kewajiban hukum yang telah dilalaikan dan tidak dilaksanakan oleh pihak debitur, in casu pihak Tergugat, sehingga secara hukum patut untuk dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pelaksanaan konstruksi sebagai perusahaan penyedia bahan bangunan berupa aspal, sedangkan Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *General Contractor* dan *supplier* sebagai perusahaan pembeli bahan bangunan berupa aspal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-12 berupa Revisi Purchase Order, P-2, P-8, P-10, P-13, P-17 berupa Faktur Penjualan, bukti P-2.A, P-8.A, P-10.A, P-13.A, P-15.A, P-17.A berupa tanda terima diketahui Tergugat membeli bahan aspal dan membeli jasa kepada Penggugat, yang mana dengan telah dikirimkannya bahan aspal yang telah diterima oleh Tergugat dan diberikannya jasa oleh Penggugat kepada Tergugat, maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/011A tanggal 04 Februari 2021, bukti P-8 berupa Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/023A, tanggal 09 Februari 2021, P-10 berupa Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/028A.R, tanggal 11 Februari 2021, P-13 berupa Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/029A, tanggal 18 Februari 2021, bukti P-15 berupa Faktur No. Invoice 21/03/AMP-PRG/010A, tanggal 22 Maret 2021, bukti P-17 berupa Faktur No. Invoice 21/02/AMP-PRG/019A, tanggal 30 Maret 2021, bukti P-4 s/d P-7 berupa Mutasi Transfer E-Banking

Hal. 17 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



diketahui Tergugat membeli bahan aspal dan membeli jasa kepada Penggugat untuk lokasi proyek di Preservasi Jalan Sidoarjo-Pandaan-Purwosari-Malang-Kepanjen dengan total nilai tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.041.450.600,- (satu miliar empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tagihan tersebut, Tergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran melalui via transfer kepada Penggugat dengan total pembayaran sebesar Rp.148.315.500 (seratus empat puluh delapan tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) (vide bukti P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26), sehingga total hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.893.135.100,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2021, Tergugat memberikan dan membukakan Cek Bank BCA kepada Penggugat dengan No Cek EA 5888094 dengan nominal Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) (vide bukti P-27, namun pada saat Penggugat melakukan pencairan terhadap cek tersebut ternyata cek tersebut ditolak oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 November 2021 dan 29 Desember 2021 Penggugat telah mengirimkan Surat Somasi Pertama dengan Nomor : 17/BZD/XI/2021 (vide bukti P-28) dan Surat Somasi Kedua dengan Nomor: 7/BZD/XII/2021 (vide bukti P-29) melalui kuasa kepada Tergugat, namun hingga gugatan ini diajukan kepada Tergugat, Tergugat juga belum melakukan pembayaran lunas kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata Tergugat hingga gugatan ini diajukan belum memenuhi kewajibannya untuk membayar atau melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum gugatan angka 2 dan 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa hutang Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.893.135.100,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah), namun Penggugat menuntut agar ditambah dengan bunga selama 3 (tiga) tahun yang diasumsikan mengikuti suku bunga bank yang pertahunnya 12% adalah sebesar Rp.321.528.636,- (tiga ratus dua puluh satu

Hal. 18 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), oleh karena terkait dengan bunga tidak diperjanjikan dan tidak didukung bukti lain maka tuntutan terhadap bunga haruslah ditolak;

Bahwa terhadap kerugian immaterial haruslah ditolak karena selama pemeriksaan perkara a quo Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan rinci atas kerugian immaterial dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 dikabulkan dengan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena selama proses perkara a quo berjalan Majelis Hakim tidak pernah menerbitkan penetapan yang berkaitan dengan peletakan sita jaminan sebagaimana yang di maksudkan oleh pihak Penggugat, maka petitum angka 5 tentang sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yaitu permohonan uang paksa (*dwangsom*) dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa permohonan terhadap pembayaran uang paksa terhadap Tergugat ini menurut Majelis Hakim terlalu berlebihan sehingga permohonan ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka para Tergugat berada dipihak yang kalah oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPdata serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/011A, Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/023A, Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/028A.R, Faktur dengan No. invoice 21/02/AMP-PRG/029A, Faktur dengan No. invoice 21/03/AMP-PRG/010A, dan Faktur dengan No. invoice 21/03/AMP-PRG/019A yang diterbitkan oleh Penggugat atas dasar Purchase Order yang dibuat oleh Tergugat;

Hal. 19 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan sisa pembayaran secara materiil sejumlah Rp.893.135.100,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) secara langsung dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025** oleh kami **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.**, dan **Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **07 Mei 2025** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **Romauli Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Darwanto, S.H., M.H

TTD

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Romauli Ritonga, S.H., M.H

Hal. 20 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah **Rp. 380.000,-**

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PN Sby